阳江江城阳江市创燊模具有限公司

“1·20”一般高处坠落事故调查报告

江城区政府事故调查组

2024 年 5 月 19 日

目录

一、基本情况 2

（一）事故单位情况 2

（二）事故安装工程概况 2

（三）事故安装工程安全管理情况 3

（四）涉事人员情况 4

二、事故发生经过、事故现场、救援和善后情况 5

（一）事故发生经过 5

（二）事故现场情况 6

（三）事故救援情况 8

（四）善后处理情况 8

三、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故现场应急处置情况 9

（二）应急处置情况评估 9

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失 9

（一）死亡人员情况 9

（二）直接经济损失 10

五、事故原因 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

六、相关单位安全履职情况 11

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 13

（二）对事故责任单位的行政处罚建议 13

（三）对事故责任人员的行政处罚建议 15

（四）其他处理建议 16

八、事故防范和措施建议 16
（一）落实安全生产主体责任落实 16
（二）加强对重点行业领域高风险作业监管 17

阳江江城阳江市创燊模具有限公司“1·20”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月20日，江城区银岭科技产业园阳江市创燊模具有限公司车间发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，伤者于1月31日医治无效死亡。（以下简称江城银岭科技园“1·20”事故）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2月2日，江城区政府成立了由区府办副主任何文海同志为组长，区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、市公安局江城分局、市市场监督管理局江城分局、银岭管委会等有关人员为成员组成的江城区“1·20”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江城银岭科技园“1·20”事故是一起因施工作业人员无特种作业操作资格违规作业、未佩戴、使用劳动防护用品冒险高处作业，施工现场安全管理工作缺失引发的一般生产

安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

阳江市创燊模具有限公司（以下简称创燊模具公司）成立于2022年9月20日，统一社会信用代码：914******X3，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人关某润，注册资本：人民币叁佰万元，住所：阳江市江城银岭科技产业园******（现住所：阳江市江城区银岭科技产业园******，事故发生时营业执照住所未变更），经营范围：模具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；专业设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

创燊模具公司租赁阳江市皓景工贸有限公司二期厂房，面积约3000平方米，租赁期限期******年，自2023年12月1日起至2026年11月30日，每月租金为******元，年租金共计******元。双方签订《车间租赁协议》《租赁协议》，协议约定双方安全管理责任。

（二）事故安装工程概况

创燊模具公司因需搬迁新厂房，将从旧厂房的电动葫芦（单梁）桥式起重机拆卸下来安装到新厂房，用于创燊模具公司新厂房的日常经营活动。创燊模具公司的冯某恰及关某佑将新厂房电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程交由林某纳，双方没有签订施工合同和安全生产管理协议，双方口头上约定电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程以9000元作为报酬。林某纳找来

陈某记、陈某记2，之后陈某记找来彭某水，上述4人共同参与电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程，9000元报酬扣除关某佑600元介绍费及600元租赁叉车费用，剩余报酬由4人按工作天数平均分配，事故发生后安装工程已完成但报酬未结算。

电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程由创燊模具公司提供电动葫芦（单梁）桥式起重机材料、切割机、焊条、砂轮片、油漆、毛刷、氧气瓶、煤气瓶及午餐等，林某纳自带2台焊机，在作业过程中已损坏1台焊机，陈某记自带2台焊机及1台手提砂轮机，事故中使用的门式脚手架及配件由林某纳与关某佑到中力建材租赁，租赁门式脚手架由关某佑微信支付700元押金，押金单由林某纳经手签名。2月3日，关某佑将700元押金购买事故中使用的门式脚手架及配件。

（三）事故安装工程安全管理情况

经查，创燊模具公司电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程未严格按照高处作业安全管理规定[1]组织开展施工作业，林某纳、陈某记、陈某记2、彭某水未持有高处作业特种作业操作证和熔化焊接与热切割作业操作证；未对施工人员林某纳等4人进行安全技术交底和教育培训，日常仅是口头提醒要注意安全；未制定高处施工作业审批制度及操作规程；未为林某纳等4人提供

[1]《广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅关于实施高处作业“五个必须”的通知》（粤安办〔2020〕84号）：一、必须培训持证上岗：高处作业（指在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业）人员必须经过安全培训合格，专门或者经常进行高处作业人员必须按规定取得高处作业特种作业操作证后，方可上岗作业。二、必须实行作业审批：高处作业实施作业票制度，作业前必须进行审批，经批准后方可进行作业。三、必须做好个人防护：高处作业人员必须戴好安全帽和系好安全带，安全带的挂钩或者安全绳必须系挂在结实牢固的构件上，并高挂低用。四、必须落实工程措施：现场需按规范搭设的脚手架、防护网、防护栏等设施必须符合安全规定。在涉石棉瓦、彩钢瓦、轻型棚等不承重物高处作业前，必须采取搭设稳定牢固的承重板等工程措施。五、必须安排专人监护：高处作业现场必须安排监护人员，负责作业现场的安全确认、监护、通信联络等工作，作业期间不得离开现场。

安全帽、安全带等符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，未监督、教育林某纳等4人按照规定佩戴、使用劳动防护用品；施工作业现场未安排专人监护；未采取技术、管理措施及时消除林某纳等4人高处作业的事故隐患。

（四）涉事人员情况

1.关某润，女，38岁，汉族，住址：广东省阳江市阳东区新洲镇******，创燊模具公司法定代表人、主要负责人，全面负责公司的日常事务及安全管理工作。

2.冯某恰，男，37岁，汉族，住所：广东省阳江市阳东区新洲镇******，创燊模具公司副总经理，主要负责公司技术及安全方面工作，与关某润是夫妻关系。

3.关某佑，男，66岁，汉族，住址：广东省阳江市阳东区新洲镇******，创燊模具公司后勤，负责公司后勤工作，与关某润是父女关系。

4.林某纳，男，61岁，汉族，住址：广东省阳江市江城区岗列******，涉事安装工程施工作业人员，本次事故工程中负责电动葫芦（单梁）桥式起重机的焊接、切割、布线、油漆等工作。经查询，林某纳未持有《中华人民共和国特种作业操作证》[2]（高处作业和熔化焊接与热切割作业）。

2《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

《特种作业目录》：

2.1熔化焊接与热切割作业，指使用局部加热的方法将连接处的金属或其他材料加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业。适用于气焊与气割、焊条电弧焊与碳弧气刨、埋弧焊、气体保护焊、等离子弧焊、电渣焊、电子束焊、激光焊、氧熔剂切割、激光切割、等离子切割等作业。

3高处作业，指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

3.1登高架设作业，指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。

3.2高处安装、维护、拆除作业，指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

5.陈某记，男，47岁，汉族，住址：广东省阳东县雅韶镇******，涉事安装工程施工作业人员，本次事故工程中负责电动葫芦（单梁）桥式起重机的焊接工作。经查询，陈某记未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业和熔化焊接与热切割作业）。

6.陈某记2，男，44岁，汉族，住址：广东省阳东县雅韶镇******，涉事安装工程施工作业人员，本次事故工程中负责电动葫芦（单梁）桥式起重机的焊接工作。经查询，陈某记2未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业和熔化焊接与热切割作业）。

7.彭某水（死者），男，55岁，壮族，原住址：广西壮族自治区来宾市武宣县******，原涉事安装工程施工作业人员，本次事故工程中负责电动葫芦（单梁）桥式起重机的焊接、油漆工作。经查询，彭某水未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业和熔化焊接与热切割作业）。

二、事故发生经过、事故现场、救援和善后情况

（一）事故发生经过

2024年1月15日，根据创燊模具公司的工作安排，林某纳、陈某记、陈某记2、彭某水来到创燊模具公司模具车间开始安装电动葫芦（单梁）桥式起重机。林某纳负责切割钢材，陈某记、陈某记2、彭某水负责将切割好的钢材进行焊接。

1月19日，电动葫芦（单梁）桥式起重机的轨道、主梁结构基本已经安装完成，剩余轨道布置导线及轨道、主梁涂刷油漆工作。

1月20日，因电动葫芦（单梁）桥式起重机安装剩余工作量不多，由林某纳及彭某水两人完成剩下工作。当天林某纳负责南边电动葫芦（单梁）桥式起重机轨道布置导线及涂刷油漆工作，使用1.5层门式脚手架（图1）。彭某水负责电动葫芦（单梁）桥式起重机北边轨道及主梁涂刷油漆工作，使用1层门式脚手架（图2）。

17时许，彭某水站在1层脚手架工作平台上给电动葫芦（单梁）桥式起重机主梁涂刷油漆，林某纳站在1.5层脚手架工作平台上给电动葫芦（单梁）桥式起重机轨道布置导线。林某纳正准备在门式脚手架下来时，听见彭某水“啊”一声就从门式脚手架上坠落到地面。



图1：1.5层门式脚手架



图2:1层门式脚手架

（二）事故现场情况

事故发生于创燊模具公司模具车间电动葫芦（单梁）桥式起重机[3]安装作业期间（图3），电动葫芦（单梁）桥式起重机双

3特种设备目录：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量

轨道使用工字钢材，与车间承重柱为焊接结构，长度 50 米，轨道与轨道间宽 10.3 米，轨道底部距离地面 3.9 米，橙色主梁底部距离地面 4.2 米，其主要作业面均在门型脚手架平台上，事故起重机安装时使用的门型脚手架共两种规格，一种是 1 层门型脚手架，另一种是 1.5 层门型脚手架。经测量，1 层门型脚手架高 2.1 米（图 4），1.5 层门型脚手架高 3.1 米。全程基本涉及高处作业，属于 A Ⅰ级[4]高处作业，危险程度较高。事故发生时，彭某水未佩戴安全帽、未系挂安全带站在 1 层高的门型脚手架作业面上给橙色主梁涂刷油漆工作。



图 3：事故现场电动葫芦（单梁）桥式起重机

大于或者等于 0.5t 的升降机；额定起重量大于或者等于 3t（或额定起重力矩大于或者等于 40t·m 的塔式起重机，或生产率大于或者等于 300t/h 的装卸桥），且提升高度大于或者等于 2m 的起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备。事故中的电动葫芦（单梁）桥式起重机额定起重量为 1t，不纳入特种设备目录。

4 《高处作业分级》（GB/T3608-2008）4.3：高处作业高度在 2m 以上 5m 以下定义为 A Ⅰ级高处作业。



图 4：门型脚手架框架高度测量为 2.1 米

（三）事故救援情况

事故发生后，林某纳马上跑过去查看彭某水情况，并大喊车间周围的工人过来救援。彭某水平躺在脚手架傍边的地面上，意识不清醒，嘴巴及鼻子有少量鲜血，傍边有一个装油漆的塑料桶及一把毛刷，地面上撒有油漆。林某纳扶起彭某水上半身，让周围工人拨打 120 急救电话，站在模具车间大门口的冯某恰听到林某纳的喊声，转身看见林某纳正在扶着彭某水，于是马上拨打关某润电话。约 5 分钟后，关某润从阳江市皓景工贸有限公司办公室赶到事故现场，立即对伤者彭某水按人中进行简单施救。

17 时 40 分许，阳江市中医医院救护车到达事故现场，救护车将伤者彭某水送至医院进行抢救，林某纳随救护车到达医院。

1 月 31 日，伤者彭某水经阳江市中医医院医治无效死亡。

（四）善后处理情况

2024 年 1 月 20 日，关某润通过微信转账 7000 元给林某纳，办理伤者彭某水住院抢救相关费用。1 月 22 日，关某润通过微信转账 10000 元给伤者彭某水家属支付医药费用。彭某水死亡后，区应急局、区人社局、银岭管委会等部门多次组织协调创燊模具公司与死者家属协商赔偿事宜，全力做好死者家属安抚工作，督促创燊模具公司积极开展善后处置工作。目前，创燊模具公司与死者家属就赔偿事宜未达成一致意见，涉及的赔偿问题双方准备走诉讼程序。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

接报后，江城区应急局、阳江市公安局江城分局、银岭管委会等有关部门人员赶赴事故现场开展调查取证，做好善后安抚工作，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（二）应急处置情况评估

接报后，应急响应启动，信息接收、流转及报送畅通，公安部门、应急部门、银岭管委会等相关职能部门协调联动密切，处置迅速，应急救援指挥得当，协调有序。事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

彭某水，男，壮族，年龄：55 岁，身份证号码：452225*********11，原户籍所在地：广西壮族自治区来宾市武宣县******，原涉事电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程施工作业人员，1

月 20 日，在 1 层高门式脚手架作业平台上给起重机主梁涂刷油漆时坠落地面受伤，于 1 月 31 日经阳江市中医医院医治无效死亡。根据阳江市中医医院《居民死亡医学证明（推断）书》编号：D4420******，死亡原因是创伤性脑疝。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[5]等规定，目前事故造成直接经济损失 1.7 万元。

五、事故原因

（一）直接原因

经查，认定事故的直接原因：彭某水安全意识淡薄，忽视作业安全，对高处作业的危险性认识不足，在未取得高处作业操作证的情况下违规作业，未佩戴安全帽、未系挂安全带在门式脚手架上施工作业时不慎坠落受伤，经医治无效死亡。

（二）间接原因

1.创燊模具公司安全生产主体责任落实不到位。创燊模具公司电动葫芦（单梁）桥式起重机安装工程未严格按照高处作业安全管理规定组织开展施工作业，安排未持有高处作业特种作业操作证和熔化焊接与热切割作业操作证林某纳等 4 人进行高处作业、焊接危险作业；施工作业现场未安排专人监护，现场作业安全管理缺失。

2.创燊模具公司安全生产教育培训不到位。创燊模具公司未对施工人员林某纳等 4 人进行安全技术交底和教育培训，日常仅是口头提醒要注意安全。未能保证施工人员具备必要的安全生

5 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2：直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未如实告知施工人员作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.创燊模具公司未为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。创燊模具公司未为林某纳等4人提供安全帽、安全带等符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，未监督、教育林某纳等4人按照规定佩戴、使用劳动防护用品。

4.创燊模具公司安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。创燊模具公司对高处作业的风险辨识不足，未采取技术、管理措施及时消除林某纳等4人高处作业的事故隐患。

5.创燊模具公司法定代表人、主要负责人和安全生产第一责任人关某润未履行生产经营单位的主要负责人职责。关某润作为创燊模具公司法定代表人、主要负责人和安全生产第一责任人，未组织制定并实施高处施工作业审批制度及操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患。

六、相关单位安全履职情况

阳江市江城区银岭科技产业园管理委员会安全生产监督管理办公室（以下简称银岭安监办）

根据《关于成立阳江市江城区银岭科技产业园管理委员会安全生产监督管理办公室的批复》（江机编复〔2016〕11号），阳江市江城区银岭科技产业园管理委员会安全生产监督管理办公室的主要职责：负责宣传、贯彻安全生产法律、法规和国

家的安全生产方针政策，协助安全执法部门检查生产经营单位执法安全生产法律、法规和标准的情况；督促生产经营单位健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全管理；负责采集所辖园区生产经营单位安全生产基础数据，建立健全各类安全生产台账；发现事故隐患或者安全生产违法违规行为，应立即告知生产经营单位予以纠正或整改，做好记录并及时报告上级安全生产监督部门；协助上级安监部门组织的安全生产专项整治和事故隐患排查工作；协助相关部门和单位做好安全生产事故应急救援、事故调查和善后处理等工作。

经查，银岭管委会落实属地安全生产监管责任，把安全生产工作纳入党委工作议事日程。2023 年以来，银岭管委会召开季度安全生产研究会议 4 次、专题研究会议 5 次、贯彻学习习近平总书记对安全生产的重要指示批示精神专题会议 4 次，定期研究、分析和部署应急管理工作。

银岭安监办按照《银岭科技产业园 2023 年度安全生产监督检查计划》以及上级工作部署，有力有序推进安全生产监督检查工作，出动检查 210 人次，检查园区企业 89 间，发出《安全生产现场检查情况表》68 份，联合上级部门检查发出《指导检查情况表》12 份，共发现安全隐患 208 条，所有隐患问题均已整改完毕，确保隐患整改闭环管理。

2023 年 5 月至 12 月，银岭安监办转发《阳江市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》（阳安〔2023〕3 号）的通知，通过专项行动全面摸清并动态掌握重大事故隐患底数，推动企业主要负责人严格履行安全生产法定职责，督促 21 间企业

自查报送34条重大事故隐患，以上重大事故隐患在企业自查自改阶段均按照要求全部落实整改，使园区重大事故隐患得到系统治理。

事故接报后，管委会分管领导及安监办负责人第一时间赶赴现场，协调事故救援工作，维护事故现场秩序，做好家属安抚和维稳工作。因此银岭安监办依法履行了安全生产管理职责，未发现监管不当的行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

彭某水安全意识淡薄，忽视作业安全，对高处作业的危险性认识不足，在未取得高处作业操作证的情况下违规作业，未佩戴安全帽、未系挂安全带在门式脚手架上施工作业时不慎坠落受伤死亡，对事故发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条[7]、《坠落防护装备安全使用规范》第4.1.1条[8]的规定，鉴于彭某水已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

1.创燊模具公司安全生产主体责任落实不到位。创燊模具公司未严格按照高处作业安全管理规定组织开展施工作业，安排未持有高处作业特种作业操作证和熔化焊接与热切割作业操作证

6 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

8 《坠落防护装备安全使用规范》GB/T23468-2009第4.1.1条：在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

林某纳等4人进行高处作业、焊接危险作业，施工作业现场未安排专人监护，现场作业安全管理缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[9]、第三十条第一款[10]、第四十三条[11]和《广东省安全生产条例》第三十五条第一款[12]的规定。

2.创燊模具公司安全生产教育培训不到位。创燊模具公司未对施工人员林某纳等4人进行安全技术交底和教育培训，日常仅是口头提醒注意安全。未能保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未如实告知施工人员作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]、第四十四条第一款[14]和《广东省安全生产条例》第二十四条第一款[15]的规定。

---

9 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

10 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

11 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

12 《 广东省安全生产条例》第三十五条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（一）对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志；（三）按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；（四）确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（五）向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施；（六）安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；（七）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离。

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

14 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

15 《广东省安全生产条例》第二十四条第一款：生产经营单位使用被派遣劳动者、灵活用工人员的，应当将接受其作业指令的被派遣劳动者、灵活用工人员纳入本单位的从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者、灵活用工人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

3.创燊模具公司未为施工人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品。创燊模具公司未为林某纳等4人提供安全帽、安全带等符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，未监督、教育林某纳等4人按照规定佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[16]的规定。

4.创燊模具公司安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。创燊模具公司对高处作业的风险辨识不足，未采取技术、管理措施及时消除林某纳等4人高处作业的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[17]、第二款[18]的规定。

综上所述，创燊模具公司对事故发生负有主要责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

关某润，作为创燊模具公司法定代表人、主要负责人和安全生产第一责任人，未组织制定并实施高处施工作业审批制度及操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[19]的规定，对事故发生负有领导责任。建

16 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

17《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

18《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

19 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现其他单位（个人）或上述人员存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

八、事故防范和措施建议

本起事故教训深刻，暴露出施工人员安全意识淡薄，忽视作业安全，对高处作业的危险性认识不足，在未取得高处作业操作证的情况下违规作业，未佩戴安全帽、未系挂安全带情况下施工作业。创燊模具公司安全生产主体责任落实不到位，未严格按照高处作业安全管理规定组织开展施工作业，安排未持有高处作业特种作业操作证和熔化焊接与热切割作业操作证施工人员进行高处作业、焊接危险作业，施工作业现场未安排专人监护，现场作业安全管理缺失；未对施工人员进行安全技术交底和教育培训；未为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；安全风险分级管控和隐患排查治理不到位等问题。为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）落实安全生产主体责任落实

创燊模具公司要深刻吸取教训，举一反三，全方位对照查摆自身安全隐患，采取有效措施落实整改。一是按照安全生产相

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

关法律法规建立健全安全生产责任制及依法履行主要负责人安全生产职责，严格要求特种作业人员持证上岗，制定高处作业等危险作业的施工方案，严格监督落实到位。加强安全防护措施、现场作业安全管理等工作；二是加强施工人员安全教育培训和安全技术交底，必须要求施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；三是严格落实高处作业“五个必须”措施工作，对存在的事故风险进行全面辨识并分级管控，采取可靠的安全防护措施消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）加强对重点行业领域高风险作业监管

银岭管委会针对危险作业安全隐患突出问题，立即开展危险作业专项检查工作，严查临时施工人员无资质作业和未经教育培训直接上岗进行危险作业施工的违法行为，重点检查外包外租中存在的不具备安全生产条件、不具有相应资质、未签订安全管理协议，未对施工人员进行安全技术交底和教育培训、现场施工安全管理监护缺失等安全隐患问题。同时按照“一盘棋”思想，推动有限空间“七个不准”、动火作业“三个一律”等危险作业硬措施落实，确保安全生产形势稳定。

附：《“1·20”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“1·20”事故调查组（代章）

2024年5月19日